

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมดูแลบริเวณสถานที่จอดรถ ให้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการ และประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ตลอดจนต้องระมัดระวังหรือบำรุงรักษาต้นไม้จามจุรีดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อมิให้เกิดอันตราย เช่น การดูแลตัดแต่งกิ่ง หรือหาหลักค้ำยันให้ต้นไม้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่โค่นล้มโดยง่าย ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยและไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการตัดแต่งหรือดำเนินการใด ๆ กับต้นไม้จามจุรีที่โค่นล้ม รวมทั้งต้นไม้อื่น ๆ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีที่โค่นล้มตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีแผนการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำ หรือเอาใจใส่ดูแลและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ โดยพิจารณาถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี และปลูกอยู่บริเวณบาทวิถี ริมถนนที่มีประชาชนสัญจรผ่าน อันพึงคาดหมายได้ในภาวะเช่นนั้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควร ย่อมไม่เกิดเหตุดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามไว้ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานและเหตุผลเพียงพอที่จะลบล้างอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นไม้จามจุรีโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๖)

การที่ต้นหว้าโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากพายุโซนร้อนซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นหว้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อ่ม ไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงไม่ได้เป็นการหักโค่นล้มจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานปกติ นอกจากนี้ พายุโซนร้อนยังทำให้ต้นไม้ล้มอีกหลายต้นและหลายแห่ง แม้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยจากพายุโซนร้อนขึ้นมาซึ่งเป็นภัยธรรมชาติก็ไมอาจป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากการที่



ต้นไม้โค่นล้มในลักษณะนี้ได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ ดังนั้น การที่ต้นหว้าหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาตภัย ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง และไม่เป็นการกระทำละเมิด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขณะผู้ฟ้องคดีกำลังขับรถยนต์ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่าต้นหว้าขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ได้โค่นล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อพิจารณาลักษณะสภาพอากาศในวันเกิดเหตุปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พายุโซนร้อนเชนกา (SONCA) จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพถ่ายที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนำเสนอว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานในบริเวณที่เกิดเหตุ อีกทั้ง เมื่อพิจารณารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด สรุปได้ว่า นาย พ. ห้วยหน้าหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำว่าได้มีการกำหนดแผนการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในสายทางที่รับผิดชอบเป็นแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของหมวดทางหลวง โดยได้ตัดแต่งกิ่ง ตัดไม้แห้งและไม้ยืนต้นที่เอนเอียงโน้มเข้าหาทาง มีการตรวจสอบสภาพต้นไม้เป็นประจำ ปรากฏตามบันทึกค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติ ใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง ภาพถ่ายการดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยในวันเกิดเหตุ นาย พ. ได้ไปตรวจสอบและตัดต้นไม้ที่ล้มทับขวางทางหลวง โดยได้ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย แต่ไม่พบว่ามีต้นไม้เอนเอียงเข้าหาทางหรือล้มทับขวางทาง ประกอบกับต้นไม้ที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไม้สดเขียวชุ่ม ไม่มีลักษณะผุกลวง ไม่มีลักษณะเอนเอียง จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าต้นไม้ดังกล่าวจะโค่นล้ม อีกทั้งระยะเวลาที่ตรวจสอบห่างจากเวลาที่เกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ ๘ นาฬิกา การที่ต้นไม้โค่นล้มจึงเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติของพายุเชนกา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า นาย พ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรวจตราดูแลบำรุงรักษาทางที่เกิดเหตุและมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้อันจะเป็นอันตรายตามสายทางที่เกิดเหตุแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามภาพถ่ายการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ของเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงอำนาจเจริญที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน



ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลางเพื่อออกไปตัดต้นไม้ที่แห้งตายในไหล่ทาง รวมถึงบันทึกข้อความขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โดยระบุว่าตามที่ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผิวทางชำรุดเสียหายและมีหลุมบ่อจำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการวางแผนดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งในช่วงก่อนและหลังวันที่เกิดเหตุตามอำนาจหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว นอกจากนั้น ต้นไม้ที่หักโค่นอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ซึ่งถือว่าเป็นทางหลวงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่การที่ต้นไม้โค่นล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ แม้มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมทางหลวง... ซึ่งหมายความว่ารวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยด้วย โดยต้นไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลูกเท่านั้น แต่หมายความว่ารวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยก็ตาม เพื่อมิให้เกิดขวางเส้นทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากต้นไม้ในเขตทางหลวง ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของทางหลวงเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก รวมถึงการจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่บนพื้นที่เขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักต่อเนื่อง จึงเชื่อได้ว่า การที่ต้นหว้าโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนเซินกา ซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นหว้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อ และไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงเป็นการหักโค่นล้มด้วยเหตุที่มีฝนตกหนักและพายุลมแรง ไม่ได้เกิดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานงานบำรุงทางปกติ ประกอบกับต้นหว้าที่หักโค่นมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มีใบต้นไม้ยืนต้นตายหรือต้นไม้ผุกลวง จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าต้นไมดังกล่าวจะหักโค่นล้มลง นอกจากนี้ เหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนเซินกาไม่ได้ส่งผลให้เฉพาะต้นหว้าโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว แต่ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกาดังกล่าวยังทำให้เกิดเหตุ



ต้นไม้ล้มทับขวางทางอีกหลายต้นและหลายแห่งในทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยจากพายุโซนร้อนเซินกาซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายจากการที่ต้นไม้โค่นล้มในลักษณะนี้ได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ ดังนั้น การที่ต้นหว้าหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาทภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายได้จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๒/๒๕๖๖)

กรณีนาย ก. ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่หักและตกลงลงมาขวางบนถนน จนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิต นั้น เมื่อปรากฏว่าสภาพบริเวณที่เกิดเหตุมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นถนน โดยกิ่งไม้ดังกล่าวอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมีจุดหักขาดขนาดใหญ่บนต้นไม้ที่เชื่อได้ว่าเป็นรอยต่อของกิ่งไม้ดังกล่าว และยังพบหมวกนิรภัยของนาย ก. ตกหล่นอยู่ใกล้กับกิ่งไม้ดังกล่าวซึ่งมีรอยสีของหมวกนิรภัยติดอยู่ด้วย อีกทั้งในวันที่เกิดเหตุก็ไม่พบการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกเป็นท่อน ๆ วางไว้ริมข้างทาง อันเกิดจากการดูแล รักษาและตัดแต่งกิ่งไม้ตามปกติ และต้นไม้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีลักษณะเป็นต้นไม้สดและไม่ผลหลว ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีสภาพอากาศปกติ ไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงท่าตะโกซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราดูแลรักษาเส้นทางและต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณเขตไหล่ทางหลวง เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของนาย ก. จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก.

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาย ก. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๙ ตอนหนองผักหวาน-ท่าตะโก และได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยบันทึกรายงานประจำวันของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกระบุว่า มีเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีชั้นสูตรพลิกศพของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกระบุว่านาย ก. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากท่อนไม้ตกใส่ผู้เสียชีวิต สำหรับใบชันสูตรพลิกศพของผู้อำนวยการ



โรงพยาบาลท่าตะโกระบุว่านาย ก. ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้นาย ก. ตกจากรถจักรยานยนต์แล้วศีรษะกระแทกกับพื้นถนนและเสียชีวิต เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นประกอบกับภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุปรากฏว่า สภาพของบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ในเขตไหล่ทางหลวง มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นถนน กิ่งไม้ดังกล่าวอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมีจุดลักษณะขนาดใหญ่บนต้นไม้ที่เชื่อได้ว่าเป็นรอยต่อของกิ่งไม้ดังกล่าว และยังพบหมวกนิรภัยของนาย ก. ตกหล่นอยู่ใกล้กับกิ่งไม้ดังกล่าวซึ่งมีรอยสีของหมวกนิรภัยติดอยู่ด้วย อีกทั้งในวันที่เกิดเหตุก็ไม่พบการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกเป็นท่อน ๆ วางไว้ริมข้างทาง อันเกิดจากการดูแลรักษาและตัดแต่งกิ่งไม้ตามปกติ และต้นไม้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีลักษณะเป็นต้นไม้สดและไม่พุ่มกลวงกรณีจึงรับฟังได้ว่าการเสียชีวิตของนาย ก. เกิดจากการหักของกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่วางขวางทางจนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้มลง ทำให้นาย ก. ตกจากรถจักรยานยนต์ ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิต ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีสภาพอากาศปกติ ไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใด กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยหมวดทางหลวงท่าตะโก ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราดูแล รักษาเส้นทาง และต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณเขตไหล่ทางหลวง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหมวดทางหลวงท่าตะโกได้ตรวจสอบทางหลวงย่อมมองเห็นได้ว่ามีกิ่งไม้ดังกล่าวยื่นล้ำเข้ามาในบริเวณเขตถนน และเล็งเห็นได้ว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางสัญจร และต้องตัดกิ่งไม้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหมวดทางหลวงท่าตะโกมิได้ดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเกิดอันตรายแก่ชีวิตของนาย ก. จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๙/๒๕๖๖)

กรณีกิ่งต้นไม้ร่วงใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาว่า ก่อนวันเกิดเหตุมีลมพายุกระโชกแรงเป็นเวลา ๒ วันติดต่อกัน ประกอบกับเคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นไม้ร่วงใส่รถมาก่อน เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงย่อมจะต้องคาดหมายได้ว่ากิ่งไม้อาจหักและร่วงลงมาสู่ผิวจราจรได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อปรากฏว่าในวันและเวลาที่เกิดเหตุไม่มีฝนตกหรือลมแรง ดังนั้น การที่กิ่งต้นไม้หักร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นจึงเป็นการหักจากแรงลมที่เกิดขึ้นก่อนวันเกิดเหตุ เพียงแต่กิ่งที่หักนั้นได้ขาดจากลำต้นและร่วงลงมาในวันเกิดเหตุเท่านั้น อันเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงสามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยการตรวจตราต้นไม้ที่อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงและตัดแต่งกิ่งไม้



ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย แต่หาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง เมื่อเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ บริเวณ กม. ๐+๕๖๐ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏว่า กิ่งต้นยูคาลิปตัสซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงได้หักลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล รักษา และซ่อมบำรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ บริเวณ กม. ๐+๕๖๐ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นในเขตทางหลวง และยังต้องป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ทางหลวงสายดังกล่าวและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตทางหลวงด้วย ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชรว่า ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงช่วงบ่ายและช่วงค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๓๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๒๓.๔๒ นาฬิกา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งช่วงบ่ายและช่วงค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๒๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๒๐.๐๗ นาฬิกา และในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระหว่างบ่ายและค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๑๗.๑๖ นาฬิกา และจากหนังสือที่ พต./๒๓๙/๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หัวหน้าหมวดทางหลวงพราณกระต่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ทราบว่า ได้ตรวจสอบพื้นที่พบต้นยูคาลิปตัสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ยืนต้นอยู่บริเวณข้างทางห่างจากขอบผิวจราจร ๒.๕๐ เมตร ที่ กม.๐+๕๖๐ ด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ เมื่อสอบถามผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุให้การว่า เคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นยูคาลิปตัสร่วง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลงมาใส่รถ บ้านเรือนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับต้นไม้ดังกล่าวเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่หมวดทางหลวงพราณกระต่าย แต่ไม่ได้พบเห็นความผิดปกติใด ๆ และนาย ช. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้ถ้อยคำไว้ว่า ก่อนเกิดเหตุมีลมพายุพัดแรง ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีกิ่งไม้ร่วงลงมาใส่รถ จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งจอดอยู่ได้รับความเสียหาย และมีกิ่งไม้สด (ต้นยูคาลิปตัส) หักร่วงอยู่ เห็นได้ว่า ก่อนวันเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงมาก โดยเฉพาะวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบกับเคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นยูคาลิปตัสร่วงใส่รถมาก่อน และสภาพบริเวณสองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นบางช่วง สลับกับชุมชนบ้านพักอาศัย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเป็นประจำแล้ว แต่เมื่อมีลมพายุกระโชกแรงเป็นเวลา ๒ วันติดต่อกัน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีหน้าที่โดยตรงย่อมจะต้องคาดหมายได้ว่ากิ่งไม้บริเวณทางหลวงอาจหักจากแรงลมดังกล่าวและร่วงลงมาสู่ผิวจราจรในภายหลังได้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเป็นประจำแล้ว ย่อมไม่เพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางหลวงในเหตุการณ์เช่นนั้นได้ ซึ่งในวันเกิดเหตุคือ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา ไม่ปรากฏว่ามีฝนตกหรือลมแรง และตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชรปรากฏว่า มีลมกระโชกแรงบางแห่งในระหว่างบ่ายและค่ำ โดยมีความเร็วลมสูงสุด ๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๑๗.๑๖ นาฬิกาดังนั้น การที่กิ่งต้นยูคาลิปตัสหักร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นไปตามทางหลวง จึงเป็นการหักจากแรงลมที่เกิดขึ้นก่อนวันเกิดเหตุ เพียงแต่กิ่งที่หักนั้นได้ขาดจากลำต้นและร่วงลงมาในวันเกิดเหตุเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาดันไม้ในเขตทางหลวงสามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ โดยการตรวจตราต้นไม้ที่อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงและตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย แต่หาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กรณีดังกล่าวจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาดันไม้ในเขตทางหลวงซึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อผ. ๙๖/๒๕๖๖)

๒) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการจัดให้มีป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรที่ทำให้
ผู้ขับขี่รถมองเห็นได้ชัดเจน

การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ชนเข้ากับคานคอนกรีตที่โผล่ยื่นออกมาจากทางเท้า
ถ้าเข้าไปในถนนจนได้รับบาดเจ็บนั้น แม้คานคอนกรีตดังกล่าวจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคันหิน
รางดินริมขอบถนน แต่บริเวณที่ตั้งของคานคอนกรีตย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางตามมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เทศบาลนครซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณ
ทางดังกล่าวจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากคานคอนกรีตนั้น การที่เจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่
ของเทศบาลนครละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าว
ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ผ่านถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลนครพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ชนเข้ากับคานคอนกรีตที่ยื่นโผล่ออกมาจากทางเท้า
ถ้าเข้าไปในถนนประมาณ ๔๐ เซนติเมตร สูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ทำให้บริเวณด้านซ้าย
ของรถยนต์ได้รับความเสียหาย แม้คานคอนกรีตที่พิพาทจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคันหินรางดินริมขอบถนน
แต่บริเวณที่ตั้งของคานคอนกรีตย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากคานคอนกรีต
ดังกล่าวด้วย เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ชนกับคานคอนกรีตได้รับความเสียหาย
โดยมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน
ทำให้ผู้ฟ้องคดีมองไม่เห็นคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไปในผิวจราจรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา
ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๖ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒)
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี
ไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีมองไม่เห็นคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไป
ในผิวจราจรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่
ของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ



แห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๕/๒๕๖๕)

การที่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย น้ำท่วมรถของผู้ฟ้องคดีจนเกือบมิดหลังคารถ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูง ผู้ขับขี่ย่อมไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวถนนและรางระบายน้ำได้ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนำเพียงกรวยยางมาติดตั้งไว้ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการบอกเขตทาง ในภาวะน้ำท่วมสูง กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงยังไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่พฤติการณ์และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตกลงไปในรางระบายน้ำได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมทางหลวงในฐานะ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่การที่ ผู้ฟ้องคดีเห็นอยู่แล้วว่ามีรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังข้างหน้า แล้วผู้ฟ้องคดี ยังขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำ เช่นเดียวกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหัวหิน จนทำให้ มีน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ไม่สามารถมองเห็นพื้นถนนได้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ขับรถยนต์มาถึงบริเวณตลาดนัดหัวนา กม. ๒๒๑+๘๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหัวทรายใต้-วังยาว ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนเส้นทางโดยขับรถเบี่ยงออกไปเพื่อเข้าสู่ทางขนาน แต่ไม่ปรากฏว่ามีป้ายสัญญาณ จราจรหรือสัญลักษณ์อื่นใดเตือนผู้ขับขี่ยานยนต์ให้ทราบว่าทางขนานบริเวณดังกล่าวมีรางระบายน้ำ ขวางกั้นอยู่ รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงตกลงไปในรางระบายน้ำดังกล่าว ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย น้ำท่วมรถของผู้ฟ้องคดีจนเกือบมิดหลังคารถ เห็นได้ว่า เมื่อบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูงผู้ขับ ขี่ย่อมไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวถนนและรางระบายน้ำได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหิน ไม่ได้ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด ตลอดจนถึงอื่นอันเป็นอุปกรณ์ งานทางเตือนให้ผู้ขับขี่ยานจราจรที่มาถึงบริเวณดังกล่าวแล้วต้องการเปลี่ยนช่องจราจรได้ทราบว่าบริเวณใด เป็นรางระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร แม้อ่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง



(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำกรวยยางสะท้อนแสงมาติดตั้งโดยตอกตะปูยึดติดกับผิวทางเป็นแนวของร่องระบายน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นแนวขอบทางแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้นำกรวยยางมาติดตั้งไว้ชั่วคราว ในระหว่างที่รองบประมาณในการติดตั้งราวกันอันตราย อันแสดงให้เห็นว่าในภาวะปกติผู้ถูกฟ้องคดี ก็เห็นว่ากรวยยางยังไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการแสดงแนวเขตระหว่างช่องจราจร กับรางระบายน้ำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ยิ่งในภาวะน้ำท่วมสูง การใช้กรวยยางยังไม่เพียงพอสำหรับการบอกเขตทาง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสมควรที่จะต้องนำอุปกรณ์บอกทางชนิดอื่นที่สูงกว่า กรวยยางจราจรและติดตั้งได้มั่นคงกว่ามาติดตั้งไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้เห็นแนวขอบทาง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกเพียงกรวยยางมาใช้เป็นอุปกรณ์ไว้เพื่อแสดงให้เห็นแนวขอบทาง ของร่องระบายน้ำ กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร แก่พฤติการณ์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงคืออยู่แล้วว่าถนนเพชรเกษม ตรงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่พื้นถนนต่ำ เป็นทางที่น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลและเกิดน้ำท่วมซึ่งเป็นประจำ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่ก่อนแล้วว่า ในพื้นที่อำเภอหัวหินจะมีฝนตกหนัก ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้ง น้ำท่วมในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเพียงภาวะน้ำท่วม จากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มิใช่กรณีน้ำหลากมาจากแหล่งอื่นที่มีลักษณะท่วมฉับพลัน จนมีอาจป้องกันได้แต่อย่างใด ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ ทาวิธีการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ไว้ล่วงหน้าก็ย่อมจะไม่เกิดเหตุในคดีนี้ขึ้นได้ กรณีจึงต้องฟังว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีละเลย ต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถยนต์ตกลงไป ในรางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมรถยนต์ได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นผลโดยตรงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหินซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของหมวดการทางหัวหินจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อพิเคราะห์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ในขณะที่มี ฝนตกหนักและถนนมีน้ำท่วมจึงไม่สามารถมองเห็นผิวจราจรได้ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ ไปใกล้ถึงที่เกิดเหตุได้เห็นรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในรางระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนแล้ว ในภาวะวิสัย และพฤติการณ์ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีควรใช้ความระมัดระวัง หยุดรถเพื่อสอบถามผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถึงสภาพถนนบริเวณดังกล่าว หรือสาเหตุที่ทำให้รถยนต์ตกลงไปตรงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ และหลีกเลี่ยงไม่ขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้ทราบข้อเท็จจริง แต่ผู้ฟ้องคดี



กลับขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าว ทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่ามียรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังข้างหน้า จนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำเช่นเดียวกัน และทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบรายการอะไหล่/บริการ ตามใบประเมินราคา ก่อนซ่อมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ประมาณการค่าอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมรถยนต์พร้อมเกียร์ รวมเป็นเงินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงถือว่าเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๙๒/๒๕๖๕)

กรณีนางสาว ก. ได้ขับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจากจุดที่มีการปิดการจราจรในช่องทางจราจรด้านซ้ายเบี่ยงเข้าไปในช่องทางจราจรด้านขวาที่ยังเปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ แสดงว่านางสาว ก. ทราบอยู่แล้วในขณะนั้นว่าช่องทางจราจรทางด้านซ้ายไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรตามปกติ และเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนเข้ากับแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรฝั่งขวาเข้าและฝั่งขวาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ (ในลักษณะเดียวกับเกาะกลางถนน) ที่อยู่ทางด้านขวาของรถยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุ แล้วรถยนต์คันพิพาทได้ไถลไปตกลงในช่องทางจราจรทางด้านซ้ายที่มีการตัดผิวถนนออกทำให้เป็นทางต่างระดับ และไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขุดซ่อมผิวถนนในช่องทางจราจรด้านซ้าย แต่เกิดจากการที่นางสาว ก. ไม่สามารถบังคับและควบคุมรถยนต์คันพิพาทได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีต ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วไถลตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายจึงมิได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมทางหลวงแต่ประการใด กรมทางหลวงจึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ มีช่องเดินรถ ๔ ช่องจราจร แบ่งเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งซ้าย (ฝั่งขวาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่) ๒ ช่องจราจร และฝั่งขวา (ฝั่งขวาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่) ๒ ช่องจราจร โดยมีแบรีเออร์คอนกรีตหรือแผงคอนกรีตกั้นระหว่างทั้งสองฝั่ง



กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. ผู้รับจ้างได้ขุดซ่อมผิวถนนในช่องจราจรด้านซ้ายที่อยู่ติดกับไหล่ทาง ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ๑ ช่องจราจร และปิดการจราจรในช่องจราจรนั้น ส่วนช่องจราจรด้านขวาที่อยู่ติดกับแผงคอนกรีตยังคงเปิดใช้งานตามปกติ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายเตือนคนกำลังทำงานก่อนถึงจุดก่อสร้าง ป้ายเขตก่อสร้างข้างหน้าลดความเร็ว แผงกั้นและไฟกระพริบ ป้ายทางเบี่ยงให้ไปทางขวาพร้อมไฟลูกศร ป้ายจุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง ป้ายเตือนแนวทางสะท้อนแสงให้เบี่ยงไปทางซ้ายและป้ายสะท้อนแสง และมีแสงส่องสว่างจากหลอดไฟในพื้นที่ก่อสร้างต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นางสาว ก. ผู้มีรถยนต์คันพิพาทจากผู้ฟ้องคดี ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจนถึงบริเวณซึ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนและได้ขับรถยนต์คันพิพาทเข้าไปในช่องจราจรด้านขวาที่อยู่ติดกับแผงคอนกรีต และยังเปิดใช้งานตามปกติ เมื่อขับเลยจากจุดที่เริ่มปิดการจราจรในช่องจราจรด้านซ้ายไปประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ รถยนต์คันดังกล่าวได้ชนแผงคอนกรีตที่กั้นระหว่างช่องจราจรฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่กับฝั่งขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ด้านขวามือของคนขับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วไถลงพื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายเป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทจากจุดที่มีการปิดการจราจรในช่องทางจราจรด้านซ้ายเบี่ยงเข้าไปในช่องทางจราจรด้านขวาที่ยังเปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ แสดงว่านางสาว ก. ทราบอยู่แล้วในขณะนั้นว่าช่องทางจราจรทางด้านซ้ายไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรตามปกติ และเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ นางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนเข้ากับแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ (ในลักษณะเดียวกับเกาะกลางถนน) ที่อยู่ทางด้านขวาของรถยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุ แล้วรถยนต์คันพิพาทได้ไถไปตกลงในช่องทางจราจรทางด้านซ้ายที่มีการตัดผิวถนนออกทำให้เป็นทางต่างระดับ และไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทั้งหลายที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงกระทำในกรณีที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด เพราะหากเป็นเช่นนั้น นางสาว ก. ก็น่าจะขับรถยนต์คันพิพาทตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายนั้นตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องอาศัยการเฉี่ยวชนแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรที่อยู่ทางด้านขวาของตนเสียก่อนแต่อย่างใด กรณีจึงต้องฟังว่า การที่รถยนต์คันพิพาทไถตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายนั้นเกิดจากการที่นางสาว ก. ไม่สามารถบังคับและควบคุมรถยนต์คันพิพาทได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วนั่นเอง ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วไถตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายตามที่พิพาทในคดีนี้จึงมิได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดี



แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในหมุดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๙/๒๕๖๕)

การที่นาง น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังซ่อมบำรุงอยู่ ทำให้นาง น. ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบอยู่แล้วว่า ถนนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่นั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรต้องดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ หรือดำเนินการติดตั้งหรือวางสัญญาณเตือนแต่กลับไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็นเหตุให้นาง น. ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อนาง น. ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่เป็นประจำมานานกว่า ๑๐ ปี ก็ย่อมทราบว่า บริเวณที่เกิดเหตุกำลังซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่ ประกอบกับนาง น. ไม่ได้สวมใส่หมวกนิรภัย การเสียชีวิตของนาง น. จึงเป็นผลมาจากความประมาทของนาง น. รวมอยู่ด้วย จึงให้หักส่วนความรับผิดชอบของนาง น. ออกสองในสามของค่าเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักไปตามถนนซอยสมิตตะโยธิน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟซึ่งเป็นบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำลังทำการซ่อมบำรุงทางรถไฟ รถจักรยานยนต์ที่นาง น. ได้ขับขี่มาประสบอุบัติเหตุล้มลง ทำให้นาง น. ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ถนนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่นั้น มีลักษณะเป็นหลุมหรือร่องรางรถไฟ ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร หินคลุกบริเวณขีดขอบรางรถไฟมีการยุบตัวโดยพื้นผิวบริเวณที่ติดกับสันรางรถไฟอยู่ในระดับต่ำกว่าสันรางรถไฟ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่า ถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหินคลุกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรต้องดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ หรือดำเนินการติดตั้งหรือวางสัญญาณเตือนโดยระยะทางที่มีการซ่อมบำรุง



ทางรถไฟดังกล่าวเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วและเตรียมความพร้อม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยไม่ยุ่งยากหรือพันวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการได้ตามนัยมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได้ว่าการจัดทำป้ายสัญญาณหรือเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือไม่ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าในขณะที่เกิดเหตุพื้นผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านถนนบริเวณดังกล่าวได้ แต่ไม่ดำเนินการปรับพื้นถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขีรถผ่านถนนบริเวณดังกล่าว ก็ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้นาง น. ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาง น.

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ และเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี นาง น. จึงย่อมทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงทางรถไฟ และย่อมรู้ถึงสภาพของพื้นถนนในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดีว่าบริเวณใดที่มีพื้นถนนไม่เรียบ อีกทั้งย่อมต้องทราบว่าพื้นถนนที่ติดกับสันรางรถไฟจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสันรางรถไฟ นอกจากนั้นยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุ นาง น. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ซึ่งหากนาง น. ได้สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วย่อมลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ และไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงจนถึงขนาดเสียชีวิตดังกล่าว การเสียชีวิตของนาง น. เป็นผลมาจากความประมาทของนาง น. รวมอยู่ด้วย จึงเป็นกรณีที่นาง น. ผู้ตายมีส่วนประมาท เลินเล่อหรือส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่มาก เห็นควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้ของนาง น. มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวนสองในสามส่วนตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๑๒๘/๒๕๖๕)

กรณีบุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขีรถยนต์หลุดโค้งและไปชนกับเหล็กรางรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพเส้นทางบริเวณทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขีรถบนเส้นทางดังกล่าวเข้าใจว่ามีช่องเดินรถเป็นเส้นตรง ประกอบกับเส้นแบ่งถนน



เส้นขอบทางขาดหายไม่ชัดเจน และพยานในที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีความสว่างไม่เพียงพอ ไม่จัดให้มีแบรีเออร์สะท้อนแสงขวางกั้นบริเวณทางโค้ง เลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีขอบทางสะท้อนแสงให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีกรวยจราจร รวมทั้งสัญญาณไฟ หลักกันโค้ง เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดหลักกันโค้ง หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็น เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีชั้นรายนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถพุ่งตรงออกนอกเส้นทางไปชนกับเหล็กทรงรถไฟ เป็นเหตุให้เสียชีวิตและรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงกระทำการโดยงดเว้นการกระทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ตายที่ขับรถรายนต์ด้วยความเร็วสูงและมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวง จึงสมควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้ มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่กรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนสามในสี่ส่วน หรือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมดตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย ก. ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขับรถรายนต์หลุดโค้งและไปชนกับเหล็กทรงรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำมาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมทั้งรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพเส้นทางตรงบริเวณทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับรถบนเส้นทางดังกล่าวเข้าใจว่า มีช่องเดินรถเป็นเส้นตรง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้เส้นทาง มีน้อย ดังนั้น กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีการกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทางหลวงแผ่นดิน การก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน และตรวจตราควบคุมดูแล ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรที่ทำให้ผู้ขับขี่รถมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเพียงพอ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ทาง ทราบว่าบริเวณทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวารัศมีแคบ ไม่สามารถขับตรงต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีป้ายเตือน



ทางโค้งเลี้ยวขวาบริเวณก่อนจะถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุประมาณ ๑๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และได้ติดตั้งป้ายเตือนตรงบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอีกจำนวน ๓ ป้าย แต่ป้ายเตือนทั้ง ๓ ป้ายดังกล่าวกลับเป็นป้ายเตือนให้เลี้ยวทางซ้าย ซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เส้นแบ่งถนนเส้นขอบทางยังขาดหายไม่ชัดเจน และปรากฏจากบันทึกการให้ถ้อยคำต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งพยานทุกคนในที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีความสว่างไม่เพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่รถในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นได้ในระยะปลอดภัย ไม่จัดให้มีแบรริเออร์สะท้อนแสงขวางกั้นบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีขอบทางสะท้อนแสง หรือเป้าสะท้อนแสงให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีกรวยจราจร รวมทั้งสัญญาณไฟ หลักกันโค้ง เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดหลักกันโค้ง หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็น มาติดตั้งตรงบริเวณทางโค้งเพื่อแสดงให้ผู้สัญจรในยามค่ำคืนที่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางดังกล่าวได้ทราบว่าทางข้างหน้าต้องขับเลี้ยวโค้งไปทางขวา และไม่สามารถขับผ่านตรงไปข้างหน้าได้ แต่กลับมีการติดตั้งป้ายเตือนสะท้อนแสงให้เลี้ยวทางขวา และนำแบรริเออร์สะท้อนแสงมาขวางกั้นบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวาภายหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว ทำให้ในวันเกิดเหตุขณะที่นาย ก. ขับรถยนต์มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๑ จนกระทั่งเมื่อขับรถยนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถพุ่งตรงออกนอกเส้นทางไปชนกับเหล็กกรางรถไฟที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาวางไว้ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จนเป็นเหตุให้นาย ก. เสียชีวิต และรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการโดยงดเว้นการกระทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้นาย ก. บุตรของผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่ทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ดูแลรักษาบำรุงทางหลวงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมิได้กระทำละเมิดต่อนาย ก. แต่อย่างใด

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ในส่วนของค่าปลงศพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจัดพิธีศพรวมระยะเวลา ๕ วัน เมื่อพิเคราะห์ถึงภาพรวมโดยประมาณของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้ว สมควรกำหนดค่าปลงศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในส่วนของค่าซ่อมรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการประเมินราคาหรือใบเสร็จรับเงินในการซ่อมรถยนต์มาแสดงต่อศาล กรณีจึงไม่ปรากฏชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันที่เสียหายไปซ่อมแซมจริงหรือไม่ จึงไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับการกำหนดค่าขาดรายได้การให้แกผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะที่เกิดเหตุละเมิด



คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๗๖ ปี และยังมีชีวิตอยู่จนถึงปีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา จึงสมควรกำหนดค่าขาดรายได้ให้ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนปีตั้งแต่ปีที่เกิดเหตุละเมิด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ศาลมีคำพิพากษารวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ ปี ดังนั้น ศาลจึงกำหนดค่าขาดรายได้ให้ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินจำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (๓,๐๐๐ x ๑๒ x ๗) รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕๒,๐๐๐ บาท และจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบรอยเบรคของรถยนต์คันที่นาย ก. ขับปรากฏบนพื้นถนนเป็นทางยาวไปจนกระทั่งถึงกองเหล็กรางรถไฟเป็นระยะทางยาวมากเกินกว่า ๓๖.๕๕ เมตร (๔๐ เมตร โดยประมาณ) และจากรายงานผลการชันสูตรพลิกศพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า นาย ก. เสียชีวิตจากกระดูกสันหลังส่วนคอหัก แสดงว่านาย ก. ได้ขับรถยนต์มาด้วยความเร็วสูงและมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นกรณีที่นาย ก. ผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อ หรือมีส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่มาก เมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนาย ก. ที่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง และมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสมควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนสามในสี่ส่วน หรือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมดตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๘/๒๕๖๖)

๓) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมปรับสภาพผิวจราจรให้อยู่ในสภาพปกติ

เทศบาลตำบลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบำรุงรักษาทางบกตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยหน้าที่ดังกล่าวย่อมได้แก่การซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย การที่เทศบาลตำบลปล่อยให้พื้นผิวถนนซึ่งเป็นผิวการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุเป็นหลุมขนาดใหญ่หลายจุดอยู่บนถนนทั้งสองช่องทางจราจรในระดับที่ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้ล้อรถจักรยานยนต์ที่นาย อ. ขับขี่มาตกหลุม รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกพื้นถนนเสียชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นาย อ. จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลตำบล อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย อ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วโดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัยจึงถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ตายประกอบด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดของผู้ตายออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ถ่ายโอนภารกิจ การบำรุงรักษาทางบกในบริเวณที่เกิดเหตุ กิโลเมตรที่ ๒+๙๐๐ ทางหลวงชนบทสายบ้านหนองไผ่น้อย-บ้านโคกเพชร ให้เทศบาลตำบลหนองดาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายบ้านหนองไผ่น้อย-บ้านโคกเพชร ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบำรุงรักษาทางบก โดยหน้าที่ในการบำรุงรักษาดังกล่าวย่อมได้แก่การซ่อมแซม พื้นผิวการจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลอมให้พื้นผิวถนนซึ่งเป็นผิวการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุเป็นหลุมขนาดใหญ่หลายจุดอยู่บนถนน ทั้งสองช่องทางจราจรในระดับที่ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้ล้อรถจักรยานยนต์ที่นาย อ. ขับขี่มาตกหลุม รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกพื้นถนนและเสียชีวิตในวันต่อมา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นาย อ. จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย อ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพถ่ายขณะเกิดเหตุ ประกอบกับใบแสดงความเห็น ของแพทย์ ใต้ระบุสาเหตุการตายว่า เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีลักษณะรุนแรง สันนิษฐานได้ว่าผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว เมื่อถึงบริเวณเกิดเหตุ ผู้ตายไม่ได้ชะลอความเร็ว ทั้งผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ซึ่งหากผู้ตายได้สวมใส่ หมวกนิรภัยให้ถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะของผู้ตายย่อมไม่ถูกกระแทกพื้นถนนอย่างรุนแรง จนมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจนถึงแก่ความตาย การขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายจึงเป็นการขับขี่



ด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ซึ่งหากผู้ตายได้ขับซึ่รถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่หมวกนิรภัย ผู้ตายอาจไม่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องเสียชีวิต จึงถือได้ว่า ความเสียหายได้เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ตายประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน ที่พึงต้องชดใช้นั้นจึงต้องหักส่วนความผิดของผู้ตาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๔๗/๒๕๖๕)

กรณีถนนในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการรื้อถนนเพื่อเปิด ฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ กะเทาะหรือสกัดพื้นผิวจราจรในส่วนที่ปิดทับฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าว โดยมีได้ มีการดำเนินการปรับสภาพผิวจราจรบริเวณบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินให้อยู่ในสภาพปกติ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตจากกรุงเทพมหานคร การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้านครหลวงจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกกระแทกหลุมถนนบริเวณที่มี การสกัดพื้นผิวจราจรล้มลงจนเสียชีวิต การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย อ. ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทำละเมิดเป็นเหตุทำให้นาย อ. ถึงแก่ความตาย กรณีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๒.๔๕ นาฬิกา นาย อ. ได้ขับซึ่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนด้วยความเร็วปกติ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๙๒/๒ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เปิดฝาท่อบ่อพักจำนวน ๒ ฝาทิ้งไว้ โดยไม่จัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ทำให้รถจักรยานยนต์ของนาย อ. ที่ขับซึ่ผ่านมาล้มลง นาย อ. เสียชีวิต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำตามมาตรา ๘๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหน้าที่ต้องดูแลตรวจตรารักษาดูแล ถนน ทั้งผิวจราจรและทางเท้าบริเวณที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้โดยปกติและให้ผู้ใช้ทาง สัญจรได้รับความปลอดภัย แต่โดยที่ในการใช้ทางสัญจรทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ มีการดำเนินการของหน่วยงานอื่นซึ่งได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หากเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ประมาณ ๔ ปีเศษ สภาพของฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝายจะอยู่ในระดับเดียวกับระดับของพื้นผิวถนน ต่อมา ในช่วงก่อนเกิดเหตุไม่นานได้มีการกะเทาะหรือสกัดเอาพื้นผิวถนนเฉพาะในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝายออก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมขนาดใหญ่เท่ากับแผ่นเหล็กฝาบดท่อพัก ๒ หลุม เรียงกันไปในช่องทางการเดินรถ มีความลึกของหลุมประมาณ ๕ ถึง ๗ เซนติเมตร เห็นได้ชัดว่า ต้องดำเนินการขจัดพื้นผิวถนนที่ปิดบังหรือปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินออก ซึ่งการรื้อถนนเพื่อเปิดฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินย่อมกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขหรือซ่อมแซมสายไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ภายในบ่อพักซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ที่จะทราบว่ามีฝาบดท่อพักทั้งสองบ่อถูกพื้นผิวถนนฝังกลบในจุดใด ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การกะเทาะหรือสกัดผิวจราจร ณ จุดเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประสงค์จะให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายไฟฟ้าใต้ดินในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อการกะเทาะหรือสกัดพื้นผิวจราจรในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝาดังกล่าว เกิดขึ้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งฟังได้ว่าเข้าไปทำในช่วงดึก ก่อนเกิดเหตุเพียงเล็กน้อย เห็นได้จากหลักฐานเศษวัสดุหรือเศษพื้นผิวถนนบางส่วนที่ยังคงกระจายเรี่ยราดอยู่ภายในหลุมและรอบปากหลุม และมีได้มีการดำเนินการปรับสภาพผิวจราจรบริเวณบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินให้อยู่ในสภาพปกติ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือมีการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบภายหลังมีการดำเนินการ และหลังจากเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้สั่งปรับหรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนจากการที่เข้าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาทางบกที่อยู่ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมิได้กระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้กะเทาะหรือสกัดพื้นผิวถนนในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝาดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนจนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกกระแทกล้มลงจนเสียชีวิต การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล

